

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3901/2535

นาย สุกิตต์ ทัพพิท ยา  
นาย เดชา ศรีกัล ยา กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797

ป.วิ.พ. มาตรา 47

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 91

ตามหนังสือมอบอำนาจโจทก์ได้มอบอำนาจให้ น. เป็นผู้ยื่นด้วยขอรับชำระหนี้ และดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายนี้แทน ขณะนั้น น. จึงมีสิทธิที่จะดำเนินคดีเรื่องนี้แทนโจทก์ได้ตลอดทั้งการขอรับชำระหนี้ด้วย เพราะการขอชำระหนี้เป็น เรื่องของกระบวนการพิจารณาที่โจทก์จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483การที่ น. ลงลายมือชื่อในคำขอรับชำระหนี้หาใช่เป็นการลงลายมือแทนโจทก์ไม่ หากแต่ เป็นการกระทำแทนโจทก์ซึ่งเป็นตัวการตามที่ได้รับมอบหมายให้ทำการขอรับชำระหนี้แทนตามหนังสือมอบอำนาจ

---

คดีศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ทั้งสอง (จำเลย)เด็ดขาด โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายนิเวส รัตนชัยเจริญ และ/หรือนายสราวุธ กุยะธรรพต เป็นผู้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งสอง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านได้นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 104 แล้วปรากฏว่าลูกหนี้ทั้งสองโต้แย้งว่า ใบมอบอำนาจของโจทก์ไม่สมบูรณ์

ผู้คัดค้านสอบสวนแล้วมีความเห็นว่า โจทก์มิได้ลงลายมือชื่อในคำขอรับชำระหนี้ แต่ผู้ที่ลงลายมือชื่อ คือนายนิเวสรัตนชัยเจริญ ซึ่งเป็นตัวแทนไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อแทนผู้มอบอำนาจได้ เมื่อโจทก์มิได้ลงลายมือชื่อในคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งสองได้ เห็นควรยกคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งสองได้ เห็นควรยกคำขอรับชำระหนี้ของโจทก์เสียตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 107(1)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของโจทก์ตามความเห็นของผู้คัดค้าน

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ของโจทก์แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาว่า ตามหนังสือมอบอำนาจโจทก์ได้มอบอำนาจให้นายนิเวส รัตนชัยเจริญ และหรือนายสราวุธ กุยะธรพรต อาชีพทนายความเป็นผู้ยื่นคำขอรับชำระหนี้และดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายนี้แทน และให้มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ประนีประนอมยอมความ รับเงินและทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับคดีล้มละลายเรื่องนี้ ฉะนั้นนายนิเวสผู้รับมอบอำนาจจึงมีสิทธิที่จะดำเนินการคดีเรื่องนี้แทนโจทก์ได้ตลอดทั้งการขอรับชำระหนี้ด้วย เพราะการขอรับชำระหนี้เป็นเรื่องของกระบวนการพิจารณาที่โจทก์จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน

กำหนดตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 การที่นายนิเวสลง  
ลายมือชื่อในคำขอรับชำระหนี้ทำให้เป็นการลงลายมือแทนใจทักซึ่งเป็นตัวการตามที  
ได้รับมอบหมายให้ทำการขอรับชำระหนี้แทนตามหนังสือมอบอำนาจเท่านั้น ทั้งใน  
หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวก็มีได้ระบุให้ลงลายมือชื่อแทนแต่อย่างใด จึงหาใช่  
เป็นการมอบอำนาจให้ลงลายมือชื่อแทนดังผู้คัดค้านอ้างไม่ คำขอรับชำระหนี้ที่นายนิ  
เวสลงลายมือชื่อในฐานะผู้ขอรับชำระหนี้จึงสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมายศาล  
อุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(บุญสิน ตุลากัน-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ